

제 4 교시

사회탐구 영역(정치와 법)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 정치를 바라보는 갑, 을의 관점에 대한 설명으로 옳은 것은?



학교 학생회에서 교복 디자인 변경을 둘러싼 의견 대립을 투표로 통해 해결한 사례를 정치로 볼 수 있을까요?

네, (가)와/또는 같은 사례와 마찬가지로 해당 사례를 정치로 볼 수 있습니다.

제 생각은 다릅니다. 정치는 (나)을/를 의미하므로 해당 사례를 정치로 볼 수 없다고 생각합니다.



- ① 갑에 비해 을의 관점은 정치 문제를 해결하는 과정에 참여하는 주체가 다양하다고 본다.
- ② 을과 달리 갑의 관점은 다른 사회 집단과 구분되는 국가만의 고유한 특수성이 존재한다고 본다.
- ③ (가)에는 '시민 단체의 환경 운동'이 들어갈 수 있다.
- ④ (나)에는 '모든 사회 집단에서 이해관계를 조정하고 갈등을 해결하는 과정'이 들어갈 수 있다.
- ⑤ 갑과 을의 관점 모두 국가 성립 이전의 정치 현상을 설명하지 못한다는 비판을 받는다.

2. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

법정 대리인 A로부터 허락을 얻어 동네에서 작은 베이커리 카페를 운영하고 있는 갑(18세)은 기존에 사용하던 오븐이 고장나자 새로운 오븐을 구매하기 위해 을의 가전제품 매장을 방문하였다. 을은 갑이 구매하고자 하는 브랜드의 오븐 가격이 120만 원이지만 현재 소상공인을 대상으로 한 할인 판매 이벤트가 진행 중이므로 이를 100만 원에 판매하겠다고 제안하면서, 한 번도 사용되지 않은 새 제품을 제공하겠다고 말하였다. 이에 갑은 을의 말을 믿어 계약을 체결하였다. 그러나 갑은 상품을 수령하여 집에 도착한 후 해당 제품이 매장에서 전시용으로 사용되던 중고품이며, 일부 기능이 정상적으로 작동하지 않는다는 것을 알게 되었다. 을이 사기로 계약을 체결하였다는 사실에 분노한 갑은 을의 매장을 찾아가 거세게 항의하였으며, 이 과정에서 을은 갑이 미성년자임을 알게 되었다. 한편 갑은 친한 친구 병(18세)의 생일을 맞이하여 고가의 가방을 병에게 선물로 주었다. 그날 저녁 병이 선물로 받은 가방을 메고 귀가하자 병의 법정 대리인 B는 갑과 병의 계약에 대해 알게 되었고, B가 해당 사실을 A에게 이야기하여 A는 갑과 을의 계약, 갑과 병의 계약에 대해 알게 되었다.

- ① 갑은 할인된 가격에 오븐을 구매하였더라도 자신이 미성년자임을 이유로 계약을 취소할 수 있다.
- ② 을은 갑이 미성년자임을 알게 되었을 당시 갑과의 오븐 매매 계약 체결의 의사 표시를 철회할 수 있다.
- ③ 병은 A에게 갑과 병의 가방 증여 계약을 추진할 것인지 여부에 대한 확답을 촉구할 수 없다.
- ④ A는 을의 사기를 이유로 갑과 을의 오븐 매매 계약을 취소할 수 있다.
- ⑤ B는 병의 계약 내용에 대해 알게 되었을 당시 갑과 병의 가방 증여 계약을 취소할 수 있다.

3. 우리나라 헌법의 기본 원리 A, B에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

근대적 의미의 헌법은 국가의 역할을 제한하여 개인의 자유와 권리를 최대한 존중하고 국민의 동의와 지지에 근거한 국가 권력의 행사를 강조하였다. 이를 실현하기 위해 우리나라 헌법은 A를 반영하여 권력 분립, 법치주의, 기본권 보장 등을 규정하고 있다. 또한 우리 헌법은 국민의 적극적인 정치 참여를 위해 지방 자치 제도를 규정하고 있는데, 국민의 자치 의식과 참여 의식 제고가 전제된다면 지방 자치 제도는 지방 단위에서의 권력 분립 원리 실현에도 기여할 수 있을 것이다. 한편, 지방 자치 제도가 헌법상 국민에게 부여된 선거권·피선거권과 공무 부담권을 보장하는 것은 국가 의사를 최종 결정하는 최고 권력이 국민에게 있다는 B에 부합한다.

- ① A는 전통 문화의 계승·발전과 민족 문화의 창달을 위한 국가의 의무를 강조한다.
- ② A를 실현하기 위해 사회 보장·사회 복지의 증진에 노력할 의무를 국가에 부여하고 있다.
- ③ B를 실현하기 위한 방안으로 국민 투표제를 들 수 있다.
- ④ A와 달리 B는 상호주의 원칙에 따라 외국인의 지위를 보장하는 근거가 된다.
- ⑤ B와 달리 A는 헌법의 이념적 기초로서 법률 제정과 정책 결정의 방향을 제시한다.

4. 기본권 유형 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 평등권, 자유권, 사회권 중 하나임.)

- 갑은 안마사 자격증을 취득할 수 있는 대상을 '시각 장애인'으로 제한하는 법이, 비장애인이 안마사라는 직업을 선택하여 종사할 수 있는 기회를 박탈하여 A를 침해한다며 헌법 소원 심판을 청구하였다.
- 을은 자신이 살고 있는 8층 아파트 옆 30층 빌딩의 신축으로 인해 일조량이 감소하고 조망권이 훼손되어 쾌적한 환경에서 살 수 없게 되자 B가 침해되었다며 소송을 제기하였다.
- 재외국민인 영유아를 양육하는 병은 대한민국 국적을 가지고 있는 영유아 중에서 재외국민인 영유아를 보육료·양육 수당의 지원 대상에서 제외한 정부 지침이 합리적 이유 없이 재외국민인 영유아와 내국인 영유아를 구별하여 C를 침해한다며 소송을 제기하였다.

- ① A는 합리적 이유 없이 차별을 받지 않을 권리이다.
- ② B는 자본주의의 문제점을 해결하는 과정에서 등장한 권리이다.
- ③ C는 내국인에게만 보장되는 권리이다.
- ④ A와 달리 B는 헌법에 열거되지 않아도 보장되는 포괄적 권리이다.
- ⑤ B와 달리 C는 기본권 보장을 위한 수단적 성격의 권리이다.

5. 우리나라 헌법 기관 A~F에 대한 설명으로 옳은 것은?

헌법 기관 구성에 대한 권한을 가지는 A는 B의 재판을 선출하였고, 행정 각부를 통할하는 C에 대한 임명 동의안을 부결하였다. 이후 D는 A가 의결한 법률안에 대해서 재의를 요구하였으나, A는 D의 권한 행사가 국무회의의 심의를 거치지 않았다고 주장하며 B에 권한쟁의 심판을 청구하였다. 한편, D는 행정부의 최고 감사 기관인 E의 장(長)과 상고 사건의 심판을 담당하는 F의 장(長)을 임명하였다.

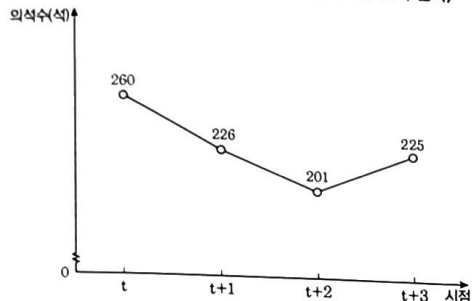
- ① B의 장(長)은 B의 재판관 임명에 대한 동의권을 가진다.
- ② E는 소속과 직무에 관하여 독립되어 국가 및 법률이 정한 단체의 회계를 검사한다.
- ③ C는 국무회의의 부의장으로 A의 의원을 겸직할 수 없다.
- ④ F는 D 선거의 효력을 다투는 선거 소송을 관할한다.
- ⑤ F의 장(長)은 일반 사면에 대한 동의권을 가진다.

사회탐구 영역

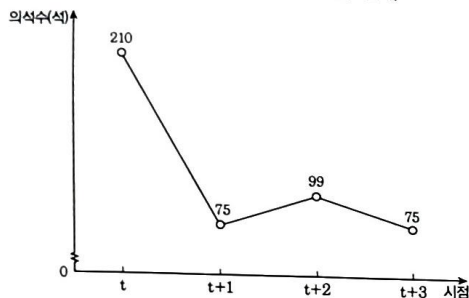
6. 다음 자료에 대한 분석으로 옳은 것은? [3점]

갑국의 시기별 정부 형태는 전형적인 의원 내각제 또는 전형적인 대통령제 중 어느 하나에 해당한다. 1+1+3 시기에 갑국의 의회 전체 의석수는 300석으로 변동이 없으며, 각 시기 내에서 정당별 의석수는 원래 모든 정당이 서로 다르다. 다음은 갑국의 원내 제1당과 원내 제2당의 의석수를 합한 값의 변화와, 행정부 수반이 소속된 정당의 의석수 변화를 나타낸다.

〈갑국 원내 제1당과 원내 제2당의 의석수 합의 변화〉



〈행정부 수반 소속 정당 의석수 변화〉



- * 의원 내각제인 경우, 각 시기에 최초 구성된 내각은 해당 시기 동안 변경 없이 지속되며, 단독 내각 성립이 가능하다면 연립 내각은 구성되지 않음.
- * 각 시기의 정부 형태는 해당 시기 내에서 동일하며, 각 시기 내 정당별 의회 의석률 변화와 행정부 수반의 존재 변화는 없음.
- * 각국의 정당은 세 개만 존재하며 무소속 의원은 없음.

-〈보기〉

- ㉠. t 시기와 $t+1$ 시기의 정부 형태가 동일하다면, t 시기에 비해 $t+1$ 시기에 갑국에서는 행정부 수반이 법률안 거부권을 행사할 가능성이 높았을 것이다.
- ㉡. $t+2$ 시기 원내 제2당의 의석수는 t 시기 원내 제2당의 의석수의 두 배이다.
- ㉢. $t+1$ 시기와 $t+3$ 시기의 정부 형태가 서로 다르다면 $t+3$ 시기에는 연립 내각이 구성된다.

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\neg, \sqsubset$ ④ $\perp, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

7. 다음 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉠ ○○광역시장은 자가용에서 배출되는 배기가스를 줄여 대기 환경을 개선하고자 대중교통 정책권 사업을 추진하였고, 이에 ㉡ ○○광역시 의회는 관련 조례를 의결하였다. 또한 ㉢ □□도는 같은 목적으로 대중교통 이용 금액의 일부를 환급해 주는 사업을 추진하고 있다. 해당 정책에 대한 시민들의 반응이 대부분 긍정적이지만, ◇◇시의 시민들로 구성된 시민 단체는 '㉣ □□도 ◇◇시' 등 일부 교통 낙후 지역에서는 제도가 마련되어 있으나 실질적으로 활용 가능한 교통편이 많지 않아 유명무실한 제도이다.'라고 주장하며 정책의 개선을 촉구하고 있다.

- ① ㉠과 ㉡은 수직적 권력 분립 관계에 있다.
- ② ㉠은 ㉡에서 의결된 조례안에 대해 재의를 요구할 수 없다.
- ③ ㉡의 의원은 모두 주민 소환의 대상이 될 수 있다.
- ④ ㉡에서는 ㉠에서와 달리 교육감을 선출한다.
- ⑤ ㉡의 의회 지역구 의원은 중선거구제로 선출된다.

8. 빗치주의의 유형 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

[illegible]

- ① A는 합법적 독재를 정당화하는 논리로 악용될 수 있다는 비판을 받는다.
- ② B는 법의 보호라는 형법의 보호적 기능을 인정하지 않는다.
- ③ A와 달리 B는 정의에 부합하는 경우라면 법률에 근거하지 않은 국가 권력 행사도 정당화된다고 본다.
- ④ B와 달리 A는 위헌 법률 심사제의 필요성을 간과한다.
- ⑤ A와 B 모두 국가 권력으로부터 시민의 기본권을 보장하는 것을 목적으로 한다.

9. 정치 참여 집단 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 정당, 이익 집단, 시민 단체 중 하나임.)

공익 실현을 목적으로 조직된 A는 정부가 제출한 개인정보 보호법 개정안이 사생활 침해에 충분히 방지하지 못해 국민의 기본권을 위협할 수 있다고 주장하고 있다. 반면, 온라인 광고 기업 종사자들이 결성한 B는 개인정보 수집 및 활용에 대한 규제를 강화하면 막대한 운영 비용 증가와 기술 발전 악세로 인해 업계의 불황과 고용 감소를 초래할 수 있다는 우려를 표하고 있다. 한편, C는 디지털 권리를 국민 삶과 직결된 핵심 의제로 판단하고, 데이터 이동권 등 디지털 권리 확대 공약을 제시하며 디지털 권리에 관심이 많은 유권자 공약에 공을 들이고 있다.

- ① A는 정치 과정에서 산출을 담당하는 정책 결정 기구이다.
- ② B는 자신들의 활동에 대해 정치적 책임을 진다.
- ③ A와 달리 C는 국정 감사권을 행사하여 행정부를 견제·감시한다.
- ④ C와 달리 B는 구성원의 이익을 공익보다 우선시한다.
- ⑤ A, B, C는 모두 정권 획득을 목표로 한다.

10. 민법의 기본 원칙 A에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

일반적으로 불법 행위로 인한 손해 배상 청구 사건에서 가해 행위와 손해 발생 간 인과관계의 증명 책임은 청구인인 피해자가 부담하나, 대기오염이나 수질오염에 의한 공해로 인한 손해 배상을 청구하는 소송에서는 이에 관하여 현재 과학수준으로도 해명할 수 없는 분야가 있기 때문에 가해 행위와 손해 발생 사이의 인과관계를 구성하는 하나하나의 고리를 자연과학적으로 증명한다는 것이 매우 곤란하거나 불가능한 경우가 많다. 이러한 공해 소송에서 가해기업은 기술적·경제적으로 훨씬 원인조사가 용이한 경우가 많은 뿐만 아니라 원인을 은폐할 여력이 있기 때문에, 가해기업이 어떠한 유해한 원인물질을 배출하고 그것이 피해물건에 도달하여 손해가 발생하였다면 가해자 측에서 A의 적용을 면할 수 없다고 보는 것이 사회 형평의 관점에 적합하다.

- ① 개인의 재산권은 공공복리에 적합하게 행사되어야 한다.
- ② 개인 간 자유로운 의사 표시의 합치에 의한 계약은 당사자를 구속한다.
- ③ 계약의 내용이 사회 질서에 반하거나 공공의 이익을 침해할 경우 법적 효력이 인정되지 않는다.
- ④ 개인은 자신의 고의나 과실에 따른 위법한 행위로 타인에게 손해를 끼친 경우에만 책임을 진다.
- ⑤ 개인은 고의나 과실이 없더라도 일정한 요건이 충족되면 관계되는 자가 그 피해에 대한 책임을 진다.

11. 형사 제재의 유형 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A, B는 형법과 보안 처분 중 하나임.) [3점]

강력범죄에 대한 사회적 불인과 응보적 형사정책의 강화로 A가 새롭게 도입되고 있다. B는 행위에 대한 책임, A는 위험성을 근거로 부과되는 점에서 두 개념은 이론적으로 서로 다르다. 그러나 현실적으로 집행에서의 차이는 크지 않아 이중처벌 논란을 야기하고 있다. 형사체계는 균형적이어야 하며, 행위자의 기본권은 목적을 달성하기 위한 필요 최소한의 정도로 제한되어야 한다. 이를 위해서는 법원의 역할이 선고로 끝나는 것이 아니라 A의 종료까지 사법적 통제가 될 수 있도록 새로운 제도를 도입하는 것에 대한 논의가 필요한 시점이다.

- ① A에 해당하는 구류는 정해진 노역을 부과하지 않는다.
- ② 가석방과 달리 집행 유예 판결이 내려지는 경우 A에 해당하는 보호 관찰이 부과될 수 있다.
- ③ A에 해당하는 사회 봉사 명령은 예산이 소모되는 문제가 있지만, 처벌 효과가 없다.
- ④ B에 해당하는 벌금은 5만원 이상으로 하며, 이를 납부하지 않더라도 이에 상응하는 기간 동안 노역장에서 유치하는 것은 아니다.
- ⑤ A와 달리 B는 유죄 판결을 받은 경우에만 부과할 수 있다.

12. 다음 자료에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것은? [3점]

갑국의 t대 의회는 지역구 의원 100명과 비례 대표 의원 100명으로 구성된다. 유권자는 지역구 후보자와 정당에 각각 한 표씩 투표한다. 단, t+2대의 의회 의원 선거에서 의회 의원 정수(定數)는 동일하다.

<자료 1> t~t+2대 갑국의 시기별 의회 의원 선거 제도

t대	지역구 의원 선거에서 선거구 수는 100개이며 각 선거구별로 같은 수의 의회 의원이 득표순으로 선출됨. 비례 대표 의석은 정당 투표 득표율에 비례 대표 총의석수를 곱하여 산출된 수의 정수(整数)만큼 각 정당에 배분함.
t+1대	지역구 의원 선거에서 선거구 수를 절반으로 축소하고, 각 선거구별로 같은 수의 의회 의원이 득표순으로 선출됨. 비례 대표 의석은 전국을 하나의 선거구로 하여 정당 투표 득표율에 의회 전체 의석수를 곱하여 산출된 수의 정수(整数)만큼 각 정당의 의석으로 배정된 후, 정당별로 배정된 의석수에서 해당 정당의 지역구 의석수를 뺀 나머지 의석을 각 정당의 비례 대표 의석으로 배분함. 어떤 정당의 지역구 의석수가 할당된 의석수보다 더 많다면 초과 의석은 인정하나 비례 대표 의석은 배분하지 않음. 초과 의석으로 인하여 의원 정수는 늘어날 수 있음.
t+2대	의회 의원을 지역구 의원으로만 선출하며, 선거구 수는 t+1대의 4배임. 지역구 의원은 1차 투표에서 과반 득표자가 나오면 당선인으로 확정하고, 당선인이 나오지 않으면 상위 2명을 대상으로 결선 투표를 실시하여 최다 득표자를 당선인으로 결정함.

<자료 2> t~t+2대 갑국의 지역구 의석수

구분	A당	B당	C당	D당
t대	47	28	17	8
t+1대	36	27	20	17
t+2대	102	60	28	10

<자료 3> t~t+1대 갑국의 정당 투표 득표율

구분	A당	B당	C당	D당
정당 투표 득표율(%)	47	26	20	7

* t~t+1대 정당 투표 득표율은 동일하며, 전체 지역구 의석수는 변함없음.

- ① t대와 t+1대 A당의 의회 의석률은 동일하다.
- ② t대에 비해 t+1대에 B당과 C당의 비례 대표 의석수 합은 감소하였다.
- ③ t+1대와 달리 t대에 지역구 의원 선거에서 동일 선거구 내 당선자 간 표의 등가성 문제가 나타날 수 있는 선거구제를 채택하였다.
- ④ t+2대의 지역구 의원 선거에서 1차 투표의 최다 득표자가 2차 투표에서 낙선될 가능성을 배제할 수 있다.
- ⑤ t+2대와 달리 t+1대에 지역구 의원 선거의 대표 결정 방식은 절대 다수 대표제이다.

13. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

법률상 혼인한 갑(남)과 을(여)은 을의 부정한 행위를 이유로 속려 기간을 거쳐 이혼하였으며, 혼인 중 출생한 자녀 A와 B에 대한 친권과 양육권은 갑이 갖기로 하였다. 한편, 혼인의 실질적 요건만을 갖춘 채 C를 낳아 함께 살던 병(남)과 정(여)은 경제적 문제로 심한 갈등을 겪다 결국 C가 19세가 되던 해 혼인 관계를 해소하였다. 이후, 갑은 정과 법률상 혼인하였고 적법한 절차를 거쳐 C를 양자로 입양하였다. 같은 해에 을은 병과 법률상 혼인하였고, 3년 뒤 함께 거주하던 을과 병은 병의 친구 무의 자녀 D, 혈연관계가 없는 미성년자 E를 적법한 절차를 거쳐 친양자로 입양하였다. 이후 방학을 맞아 여행을 가던 갑과 B는 오토바이를 타며 마주 오던 을과 교통사고가 났고 이로 인해 갑은 현장에서, B는 병원으로 이송 중 사망하였으며 을은 큰 부상을 입고 치료를 받다 B가 사망하고 3개월이 지난 후 사망하였다. 갑, 을, B는 모두 별도의 유언을 남기지 않았다.

- ① 갑의 사망에 따른 상속인의 수와 을의 사망에 따른 상속인의 수는 같다.
- ② 갑, 을은 병, 정과 달리 법원의 판결을 통해 혼인 관계를 해소하였다.
- ③ 갑이 C를 입양함에 따라 C는 갑의 친생자와 같은 지위를 가지게 되고, 갑은 C에게 친권을 행사할 수 있다.
- ④ 갑의 사망 시 C와 달리 A, D, E는 B의 친족이다.
- ⑤ D의 입양 시 무는 가정 법원에 친양자 입양 심판을 청구하여 인용 결정을 받아야 한다.

14. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

○○ 호텔에서 발렛파킹 업무를 담당하던 갑은 투숙객 을의 차량을 주차하던 중 차 안에 있던 고가의 시계를 절취해 달아났고, 이 사실을 알고 격분한 을은 직원 병을 폭행하여 전치 8주의 상해를 입혔다. 이를 지켜보던 행인의 신고로 출동한 경찰관은 을을 현장에서 바로 체포하였다. 이후 을에 대한 수사 과정에서 갑의 절도 혐의가 확인되었고, 갑과 을은 모두 구속 상태에서 수사를 받던 중 검사에 의해 기소되었다. 1심 법원은 갑에 대하여 징역 6월에 집행 유예 1년을 선고하였고, 을에 대하여 징역 1년 6월을 선고하였으며, 1심 법원의 판결은 모두 확정되었다.

- ① 검사는 수사 결과 갑의 혐의가 인정된다면 갑을 기소하여야 한다.
- ② 을은 법원이 청구한 영장에 의해 구속된 상태로 수사를 받았다.
- ③ 을은 1심 법원의 판결을 근거로 국가에 형사 보상을 청구할 수 없다.
- ④ 1심 법원은 갑에게 유예 기간 동안 범죄를 저지르지 않으면 공소 제기가 없었던 것으로 간주되는 판결을 하였다.
- ⑤ 1심 법원의 판결이 확정되면 병은 법원에 배상 명령을 신청하여 을로부터 손해를 배상받을 수 있다.

15. 죄형 법정주의의 구체적 원칙 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

A와 B는 국가의 형벌권이 자의적으로 행사되는 것을 방지하고 국민의 예측 가능성을 보장한다는 공통점이 있다. A는 범죄와 형벌을 규정한 법률의 내용이 지나치게 추상적이거나 불명확하여 일반 국민이 어떤 행위가 처벌 대상이 되는지 알기 어려운 경우를 방지하기 위한 원칙이다. 따라서 형벌 법규는 그 적용 대상과 범위를 일반 국민이 예측할 수 있을 정도로 명확하게 규정되어야 한다. 반면 B는 법률에 규정된 문언의 의미를 벗어나 그와 유사한 행위까지 처벌 대상으로 확대하는 것을 금지하는 원칙이다. 이는 법률에 명시적으로 규정되지 않은 행위를 법률의 유사성을 근거로 불리하게 처벌하는 것을 막기 위한 것이다.

- ① A는 관습법으로는 범죄와 형벌을 정할 수 없다는 원칙이다.
- ② A는 적용할 형벌 규정이 없는 경우 법관의 자의적인 판단으로 유사한 규정을 적용하여 처벌할 수 없다는 원칙이다.
- ③ B는 행위자에게 유리한 경우에는 그 적용에 있어 일정한 예외가 인정될 수 있는 원칙이다.
- ④ A와 달리 B는 법관에 의한 법의 해석·적용과 달리 입법자에 의한 입법권 행사에 요구되는 원칙이다.
- ⑤ A와 B 모두 의회에서 적법한 입법 절차에 따라 제정된 형식적 의미의 형법에만 적용된다.

16. 다음 자료에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

갑은 PC방 전체를 금연 구역으로 지정할 의무를 위반한 경우 과태료를 부과하도록 규정한 □□법 조항이 자신의 기본권을 침해한다고 주장하며 헌법 재판소에 A를 청구하였다. 헌법 재판소는 심판 대상 조항이 흡연자의 일반적 행동 자유권을 침해한다고 볼 수 없다고 판단하였다. 한편, 을은 금연 구역에서 흡연을 하였다는 이유로 행정 기관으로부터 과태료 부과 처분을 받았고, 법원에 이 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 1심 계속 중 을은 과태료 부과 처분의 근거가 된 △△법 조항이 헌법에 위반된다고 주장하며 법원에 B의 제청을 구하는 신청을 하였으나 법원은 을의 신청을 기각하였고 을은 헌법 재판소에 C를 청구하였다. 헌법 재판소는 심판 대상 조항이 정당한 목적 달성을 위한 적절한 수단이라고 보았다. 또한 이보다 덜 제한적인 방법은 없으며 간접흡연을 원하지 않는 사람을 보호하는 공익은 제한되는 사익에 비해 결코 작지 않다고 판단하였다.

- ① A에 대한 헌법 재판소의 결정에 불복한 청구인은 대법원에 제하고 할 수 없다.
- ② 대법원 외의 법원이 B를 제청 신청하는 경우 대법원을 거쳐야 한다.
- ③ 을은 법원이 B 제청 신청 기각 결정을 내린 때부터 법원의 기각 결정에 대해 C를 청구할 수 있다.
- ④ 헌법 재판소는 갑이 청구한 A에서 갑에게 과태료를 부과한 행정 기관의 처분을 심판 대상으로 하였다.
- ⑤ 헌법 재판소는 을이 청구한 C에서 심판 대상 조항이 입법 목적 달성에 필요한 범위를 넘는 과도한 제한이라고 결정하였다.

17. 국제 관계를 바라보는 관점 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

A는 국제 사회를 거미줄처럼 얽힌 네트워크로 비유한다. 국가들 사이에는 무수한 정치, 경제, 사회적 교류와 상호 의존이 존재하며, 이 연결망이 국제 협력의 토대를 제공한다고 보는 것이다. 이에 국가는 서로 연결된 공동체의 일원으로 상호 이해와 협의, 공동의 규범에 따라 문제를 해결할 수 있음을 기대받는다. 반면 B는 국제 사회를 야생의 정글에 비유한다. 국가가 마치 정글 속의 맹수들처럼, 자신의 생존과 이익을 위해 다른 국가를 끊임 없이 경계한다고 보는 것이다. 강력한 규칙이나 보호막이 없는 사회에서 각 국가는 타국의 움직임에 민감하게 반응하며 우위를 점하기 위해 힘을 키운다.

- ① A는 국가 간 갈등에 대한 권위적 해결이 어렵다고 본다.
- ② B는 자국의 안보를 위한 노력이 역설적으로 자국의 안보를 위협하는 상황을 초래한다는 비판을 받는다.
- ③ A와 달리 B는 국제 관계의 기본 단위는 독립된 주권을 가진 국가라고 본다.
- ④ B와 달리 A는 국제 사회의 분쟁 해결을 위해 외교적 협상보다 군사적 수단을 중요시한다.
- ⑤ A와 B는 모두 공동으로 침략국을 응징함으로써 세계 평화를 실현할 수 있다고 본다.

18. 국제 연합의 주요 기관 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은?

갑국의 을국 침공과 관련하여 국제 연합의 최고 의결 기관인 A는 긴급 회의를 소집해 갑국 군대의 철수를 촉구하는 결의안을 채택하였다. 그러나 상임 이사국인 갑국의 반대에 부딪혀 B에서 실질적인 제재 결의안이 통과되지 못하였다. 이와 같은 사례가 반복되자 국제 사회에서는 사법 기관인 C의 역할을 확대하여 거부권 남용으로 야기되는 피해를 막아야 한다는 주장이 대두되었다.

- ① A의 중요 안건은 출석 투표국 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ② 국제 연합의 모든 회원국이 참여하는 B의 의결은 권고적 효력을 가진다.
- ③ 국제 연합의 회원국뿐만 아니라 비회원국도 C에 재판을 청구할 수 있다.
- ④ 국제 사회의 일반적 관행이 법적 확신을 얻은 국제 규범이라도 성문 화가 되어야만 C의 재판 규범이 될 수 있다.
- ⑤ A와 달리 B는 C의 재판관 선출권을 가진다.

19. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

갑은 반려견을 데리고 공원을 산책하던 중, 을과 을의 자녀 A(12세)가 원반 던지기 놀이를 하다가 A가 던진 원반에 맞아 부상을 당했다. 이에 놀란 갑의 반려견은 도로로 뛰쳐 나갔고, 택시 기사 B는 도로에 갑자기 나타난 반려견을 피하기 위해 급히 핸들을 꺾다가 가로수에 부딪혀 전치 5주의 상해를 입었다. 이후 갑이 을, A를 상대로 청구한 손해 배상 소송에서 A에게 책임 능력이 없다는 점과 을이 감독상 주의 의무를 다하지 않았다는 점이 증명되었고, B가 갑을 상대로 청구한 손해 배상 소송에서는 갑이 동물의 종류와 성질에 따라 보관에 필요한 상당한 주의를 다하였음이 인정되었다. 한편 병의 건물을 임차하여 서점을 운영하고 있는 정은 건물 내 에스컬레이터가 정상적으로 작동하지 않아 병에게 수리를 요청하였다. 병은 이를 약속하였지만, 정은 수차례 요청에도 정당한 사유 없이 수리를 계속 미루었다. 이때 갑은 서점에 방문해 책을 고르고 있었는데, 정은 직원 무가 책장을 정리하다가 부주의로 책 여러 권을 떨어뜨려 갑에게 상해를 입혔다. 정에게 사고 소식을 알리러 에스컬레이터를 이용하던 무는 에스컬레이터의 오작동으로 인해 넘어져 전치 3주의 상해를 입었다.

- ① 갑은 B에 대해 동물 점유자로서 특수 불법 행위 책임을 지지 않는다.
- ② 을은 갑에 대하여 A의 법정 감독 의무자로서 특수 불법 행위 책임을 지지 않는다.
- ③ 병은 정에게 에스컬레이터 수리 의무의 위반에 따른 채무 불이행 책임을 지지 않는다.
- ④ 정은 에스컬레이터로 인한 손해 방지에 필요한 주의를 다하였더라도 무에 대하여 공작물 점유자로서 특수 불법 행위 책임을 진다.
- ⑤ 무의 갑에 대한 일반 불법 행위 책임이 인정되는 경우, 무의 사용자로서 정은 특수 불법 행위 책임은 면제된다.

20. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

○○ 제조 회사의 근로자 갑은 반복적인 지각과 업무 지시 불이행을 이유로 사용자 을로부터 해고 통보를 받았다. 그러나 갑은 자신에 대한 해고가 사회 통념상 고용 관계를 계속하기 어려운 정도의 사유에 해당하지 않을 뿐 아니라 절차상 요건도 갖추지 못한 부당 해고라고 주장하며 △△ 지방 노동 위원회에 구제 신청을 하였다. 이후 갑은 △△ 지방 노동 위원회의 결정에 불복하여 중앙 노동 위원회에 재심을 신청하였다. 한편, 갑과 같은 회사에서 근무하던 병은 노동조합 간부로 선출된 이후 조합원들과 함께 단체 교섭을 요구하고 노동조합 활동에 적극 참여하였는데, 사용자 을은 병에게 근무 성적 저조를 이유로 해고를 통보하였다. 이에 병은 자신의 해고가 노동조합 활동을 이유로 한 불이익 취급으로서 정당한 이유 없는 부당 해고이자 부당 노동 행위라고 주장하며 △△ 지방 노동 위원회에 구제 신청을 하였으나 모두 기각되었고, 병은 이에 불복하여 중앙 노동 위원회에 부당 해고와 부당 노동 행위 모두에 대해 재심을 신청하였다. 이후 병의 부당 해고에 대한 재심 청구만을 인용한 중앙 노동 위원회의 결정에 불복하여 각각 행정 소송을 제기한 갑·병에 대하여, □□ 행정 법원은 을의 청구만을 인용하였다.

- ① 노동 위원회의 구제 절차와 별도로 갑은 을을 상대로 해고의 효력을 다투는 행정 소송을 제기할 수 있다.
- ② 갑뿐 아니라 ○○ 제조 회사의 노동조합도 갑의 해고 조치에 대해 △△ 지방 노동 위원회에 구제 신청을 할 수 있다.
- ③ 병은 △△ 지방 노동 위원회의 결정에 불복하여 15일 이내로 중앙 노동 위원회에 재심을 신청할 수 있다.
- ④ 갑과 병에 대한 해고가 부당 해고에 해당하는지 여부에 대한 △△ 지방 노동 위원회의 판단은 동일하지 않다.
- ⑤ 병에 대한 해고가 부당 해고에 해당하는지 여부에 대한 중앙 노동 위원회와 □□ 행정 법원의 판단은 동일하지 않지만, 부당 노동 행위에 해당하는지 여부에 대한 △△ 지방 노동 위원회와 중앙 노동 위원회의 판단은 동일하다.

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.

사회탐구 영역(정치와 법) 정답 및 해설

예상 등급컷(수능 기준)

1등급 : 47점 / 2등급 : 43점 / 3등급 : 39점 /
4등급 : 34점 / 5등급 : 29점

예상 등급 컷은 수능 시험 당일에 이 시험지가 그대로 출제되었을 때 예상되는 등급 컷을 연구실의 의견에 따라 제시한 것입니다. 실제 등급 컷은 이와 다를 수 있습니다. 예상 등급 컷의 산정 시 평균적인 수능 응시생들의 수준을 고려하였습니다.

정답표

1	③	2	④	3	③	4	②	5	④
6	⑤	7	⑤	8	⑤	9	④	10	⑤
11	⑤	12	②	13	①	14	③	15	③
16	①	17	②	18	③	19	①	20	⑤

종량

이번 적자생존 모의고사 시즌 3 7회는 전반적인 독해의 난이도가 높지는 않았지만, 익숙한 개념들을 낯선 자료에 대한 면밀한 해석과 결합하여 꼼꼼하게 추론해야 하는 문항들이 다수 배치되었습니다. 일부 문항의 경우 선지에서 미출제 요소를 일부 출제하여 실전에서 처음보는 내용이 섞여 있더라도 정답을 골라낼 수 있는 상황을 경험하게끔 의도하였습니다.

2번 문항(미성년자의 계약)은 미성년자인 갑이 체결한 오븐 매매 계약과 가방 대여 계약 상황을 분리하여 취소권과 추인 여부를 묻고자 하였습니다. 법정 대리인의 동의 없이 이루어진 계약일지라도 권리만을 얻는 경우 계약의 특수성과, 사기에 의한 계약 취소의 주체가 누구인지 정확히 파악해야만 혼동을 피할 수 있었습니다. 6번 문항(정부 형태 분석)은 원내 제1당과 원내 제2당의 의석수 합 변화와 행정부 수반 소속 정당의 의석수 추이를 통해 3개 정당의 의석수를 도출해 내야 하는 문항이었습니다. 각 시기별로 과반 의석을 차지한 정당의 유무를 파악하고, 이를 바탕으로 해당 시기의 정부 형태가 대통령제인지 의원 내각제인지, 나아가 연립 내각이 구성되었는지를 정확하게 추론해야만 정답을 찾을 수 있도록 구성하였습니다. 12번 문항(선거 개입)은 단순한 계산을 넘어 각 시기별(t ~ $t+2$)로 변화하는 선거구 제도와 비례 대표 선출 방식의 본질적인 특징을 꿰뚫고 있어야 했습니다. 선거구 및 대표 선출 방식의 변화에 따른 표의 등가성 문제와 당선 가능성의 변화를 복합적으로 묻고자 하였습니다. 13번 문항(가족 관계)은 성년자인 C의 일반 입양과 미성년자인 D, E의 친양자 입양 요건 및 효력 차이를 명확히 구분할 수 있는지를 평가하는 고난도 문항이었습니다. 나아가 합의에 의한 사실혼 관계 해소와 재판상 이혼을 구별하고, 사망 시 상속인의 수와 범위를 정확하게 확정해야만 선지의 정오를 판단할 수 있도록 설계하였습니다. 마지막으로 20번 문항(근로자의 권리 구제 절차)의 경우 부당 해고와 부당 노동 행위에 대한 구제 절차의 흐름을 묻는 문항이었습니다. 갑과 병이 지방 노동 위원회, 중앙 노동 위원회, 행정 법원을 거치는 과정에서 각 기관의 인용 및 기각 판단이 어떻게 엮였는지를 자료에서 정확하게 짚어 내야만 실전에서 시간을 단축할 수 있도록 설계하였습니다.

1. ③

출제 POINT 정치권 바라보는 관점 이해

SOLUTION 정치를 바라보는 갑의 관점은 넓은 의미로 정치를 바라보는 관점, 을의 관점은 좁은 의미로 정치를 바라보는 관점이다.

③ 넓은 의미로 정치를 바라보는 관점은 시민 단체의 환경 운동을 정치로 본다. 따라서 해당 내용은 (가)에 들어갈 수 있다.

오답제끼기 ① 넓은 의미로 정치를 바라보는 관점은 좁은 의미로 정치를 바라보는 관점에 비해 정치 문제를 해결하는 과정에 참여하는 주체가 다양하다고 본다.

② 좁은 의미로 정치를 바라보는 관점은 넓은 의미로 정치를 바라보는 관점과 달리 다른 사회 집단과 구분되는 국가만의 고유한 특수성이 존재한다고 본다.

④ 모든 사회 집단에서 이해관계를 조정하고 갈등을 해결하는 과정을 정치로 보는 것은 넓은 의미로 정치를 바라보는 관점이다. 따라서 해당 내용은 (나)에 들어갈 수 없다.

⑤ 좁은 의미로 정치를 바라보는 관점은 넓은 의미로 정치를 바라보는 관점과 달리 국가 성립 이전의 정치 현상을 설명하지 못한다는 비판을 받는다.

2. ④

출제 POINT 미성년자의 계약 이해

SOLUTION ④ A는 갑의 법정 대리인으로서 을의 사기를 이유로 갑과 을의 오븐 매매 계약을 취소할 수 있다.

오답제끼기 ① 갑은 영업 전반에 대해 법정 대리인의 허락을 받았으므로 영업과 관련하여 체결한 오븐 매매 계약을 자신이 미성년자임을 이유로 취소할 수 없다.

② 갑과 을의 계약에서 갑은 자신이 미성년자임을 이유로 하는 취소권을 갖지 않으므로 을은 갑과 을의 오븐 매매 계약을 철회할 수 없다.

③ 갑과 병의 계약에서 갑은 미성년자임을 이유로 하는 취소권을 갖는다. 따라서 병은 갑의 법정 대리인 A에게 갑과 병의 계약을 추인한 것인지 여부에 대한 확인을 촉구할 수 있다.

⑤ 갑과 병의 계약은 병에게 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 경우에 해당하므로, 병과 B는 해당 계약을 병이 미성년자임을 이유로 취소할 수 없다. 따라서 B는 병의 계약 내용에 대해 알게 되었을 당시 갑과 병의 계약을 취소할 수 없다.

3. ③

출제 POINT 우리나라 헌법의 기본 원리 이해

SOLUTION 우리나라 헌법의 기본 원리 중 A는 자유 민주주의, B는 국민 주권주의이다.

③ 국민 투표제는 국민 주권주의를 실현하기 위한 방안 중 하나이다.

오답제끼기 ① 전통 문화의 계승·발전과 민족 문화의 창달을 위한 국가의 의무를 강조하는 헌법의 기본 원리는 문화 국가의 원리이다.

② 사회 보장·사회 복지의 증진에 노력할 의무를 국가에 부여하는 헌법의 기본 원리는 복지 국가의 원리이다.

④ 상호주의 원칙에 따라 외국인의 지위를 보장하는 근거가 되는 헌법의 기본 원리는 국제 평화주의이다.

⑤ 모든 헌법의 기본 원리는 헌법의 이념적 기초로서 법률 제정과 정책 결정의 방향을 제시한다.

4. ②

출제 POINT 기본권의 유형 이해

SOLUTION 기본권 유형 중 A는 자유권, B는 사회권, C는 평등권이다.

② 사회권은 자본주의의 문제점을 해결하는 과정에서 등장한 권리이다.

오답제끼기 ① 합리적 이유 없이 차별을 받지 않을 권리는 평등권이다.

③ 평등권은 모든 인간에게 보장되는 권리이다.

④ 사회권은 자유권과 달리 헌법에 열거되어야 보장되는 열

거직 권리이다.

⑤ 기본권 보장을 위한 수단적 성격의 권리는 청구권이다.

5. ④

출제 POINT 우리나라 헌법 기관의 이해

SOLUTION 우리나라 헌법 기관 중 A는 국회, B는 헌법 재판소, C는 국무총리, D는 대통령, E는 감사원, F는 대법원에 해당한다.

④ 대법원은 대통령 선거의 효력을 다투는 선거 소송을 관할한다.

오답제끼기 ① 헌법 재판소 재판관은 국회 선출 3인, 대법원장 지명 3인을 포함하여 9인을 대통령이 임명한다. 헌법 재판소장이 헌법 재판소 재판관 임명에 대한 동의권을 가지는 것은 아니다.

② 감사원은 대통령의 직속 기관이지만, 직무상(업무상) 독립되어 행정 기관을 감찰하고 국가 및 법률이 정한 단체의 회계를 감사한다. 감사원의 소속은 독립되어 있지 않다.

③ 국무총리는 국무 회의의 부의장으로 국회 의원을 겸직할 수 있다.

⑤ 대통령의 일반 사면에 대한 동의권을 가지는 것은 국회이다.

6. ⑤

출제 POINT 정부 형태 분석

SOLUTION 갑국에는 정당이 세 개밖에 없으므로 총의석 수 300석에서 원내 제1당과 원내 제2당 의석수의 합은 빼면 원내 제3당의 의석수를 구할 수 있다. 이를 이용하여 계산한 시기별 원내 제3당의 의석수는 아래와 같다.

시점	t 시기	t+1 시기	t+2 시기	t+3 시기
원내 제3당	40석	74석	99석	75석

또한, 행정부 수반의 소속 정당의 의석수가 제시되어 있으므로 행정부 수반의 소속 정당이 원내 제3당만 아니라면 원내 제1당과 원내 제2당 의석수의 합에서 행정부 수반의 소속 정당의 의석을 빼는 방식으로 원내 제1당과 원내 제2당의 의석도 알 수 있다. t 시기와 t+1 시기에만 행정부 수반의 소속 정당이 원내 제3당이 아니므로 원내 제1당과 원내 제2당의 의석수를 구하면 아래와 같다.

시점	t 시기	t+1 시기	t+2 시기	t+3 시기
원내 제1당	210석	151석	?	?
원내 제2당	50석	75석	?	?

t+2 시기의 경우, 원내 제3당의 의석수가 99석이고 원내 모든 정당의 의석수는 서로 다르기 때문에 원내 제1당과 원내 제2당의 의석수가 각각 101석과 100석으로 확정된다. 또한 t+3 시기의 경우 원내 제3당의 의석수가 75석이기 때문에, 원내 제2당의 의석수는 최소 76석이고 원내 제1당의 의석수는 최대 149석이 된다. 이는 t+3 시기 갑국에서 과반의 의석을 차지한 정당이 없다는 것을 의미한다. 이상을 모두 정리하면 아래 표와 같다.

시점	t 시기	t+1 시기	t+2 시기	t+3 시기
원내 제1당	210석	151석	101석	?
원내 제2당	50석	75석	100석	?
원내 제3당	40석	74석	99석	75석
과반 정당	○	○	×	×
행정부 수반 소속 정당	원내 제1당	원내 제2당	원내 제3당	원내 제3당
정부 형태	?	대통령제	?	?

7. t 시기와 t+1 시기의 정부 형태가 동일하다면, t 시기 갑국의 정부 형태는 대통령제로 확정된다. 이때, t 시기는 여

내이소인 대통령제이고 1+1 지기는 여소이대인 대통령제임을 고려하면 1 지기에 비해 1+1 지기에 갑국에서 행정부 수반이 법률안 거부권을 행사할 가능성이 높았을 것이라고 볼 수 있다.

1. 1+2 지기 원내 제2당의 의석수는 100석으로, 1 지기 원내 제2당의 의석수인 50석의 두 배이다.

2. 1+1 지기와 1+3 지기의 정부 형태가 서로 다르다면, 1+3 지기는 의원 내각제로 확정된다. 1+3 지기 갑국에는 과반의 의석을 차지한 정당이 없으므로, 이 경우 갑국에는 연립 내각이 구성된다.

7. ⑤

출제 POINT 우리나라 지방 자치 제도 이해

SOLUTION ㉠은 광역 자치 단체의 장, ㉡은 광역 자치 단체, ㉢은 지방 의회, ㉣은 기초 자치 단체이다.

㉤ 기초 자치 단체의 지역구 의원은 중선거구제로 선출한다.

오답해끼기 ① 지방 자치 단체의 장과 지방 의회는 서로 수평적 권력 분립 관계에 있다. 수직적 권력 분립 관계에 있는 것은 중앙 정부와 지방 자치 단체이다.

② 지방 자치 단체의 장은 지방 의회에서 의결된 조례안에 대한 재의를 요구할 수 있다.

③ 지방 의회 의원 중 비례 대표 의원은 주민 소환의 대상이 될 수 없다.

④ 광역 자치 단체에서는 모두 교육감을 선출한다.

8. ⑤

출제 POINT 법치주의의 유형의 이해

SOLUTION 법치주의의 유형 중 A는 실질적 법치주의, B는 형식적 법치주의이다.

㉤ 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 국가 권력으로부터 시민의 기본권을 보장하는 것을 목적으로 한다.

오답해끼기 ① 합법적 독재를 정당화하는 논리로 악용될 수 있다는 비판을 받는 것은 형식적 법치주의이다.

② 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 법의 보호라는 형법의 보호적 기능을 인정한다.

③ 형식적 법치주의와 실질적 법치주의 모두 국가 권력의 행사 시 반드시 법률에 근거해야 한다고 본다.

④ 실질적 법치주의는 법률의 내용이 헌법에 부합되는지 여부를 심사할 수 있는 위헌 법률 심사제의 필요성을 강조한다.

9. ④

출제 POINT 정치 참여 집단 이해

SOLUTION 정치 참여 집단 중 A는 시민 단체, B는 이익 집단, C는 정당이다.

④ 정당과 달리 이익 집단은 구성원의 이익을 공익보다 우선시킨다.

오답해끼기 ① 시민 단체는 정치 참여 과정에서 투입을 담당하며 정책 결정 기구가 아니다.

② 자신들의 활동에 대해 정치적 책임을 지는 것은 정당이다.

③ 국정 감사권은 국회의 권한이다.

⑤ 시민 단체, 이익 집단과 달리 정당은 정권 획득을 목표로 한다.

10. ⑤

출제 POINT 민법의 기본 원칙 이해

SOLUTION 민법의 기본 원칙 중 A는 무과실 책임의 원칙이다.

⑤ 무과실 책임의 원칙에 따르면 고의나 과실이 없더라도 일

정한 요건이 충족되면 관계되는 자가 그 피해에 대한 책임을 진다.

오답해끼기 ① 개인의 재산권은 공공복리에 적합하게 행사되어야 한다는 원칙은 소유권 공공복리의 원칙이다.

② 개인 간 자유로운 의사 표시의 한계에 의한 계약은 당사자를 구속한다는 원칙은 계약 자유의 원칙이다.

③ 계약의 내용이 사회 질서에 반하거나 공공의 이익을 침해하는 경우 법치 효력이 인정되지 않는다는 원칙은 계약 공정의 원칙이다.

④ 자신의 고의나 과실에 따른 위법한 행위로 타인에게 손해를 끼친 경우에만 책임을 진다는 원칙은 과실 책임의 원칙이다.

11. ⑤

출제 POINT 형사 제재의 유형 이해

SOLUTION 형사 제재 중 위험성으로 부과되는 A는 보안 처분, 행위 책임에 해당하는 B는 형벌이다.

㉤ 형벌과 보안 처분은 모두 원칙적으로 유죄 판결을 받은 경우에 부과할 수 있다. 하지만, 보안 처분에 해당하는 치료 감호의 경우 심신 상실로 책임이 조각되어 무죄 판결을 받은 경우에도 부과할 수 있다.

오답해끼기 ① 구류는 형벌에 해당하며, 정해진 노역을 부과하지 않는다.

② 가석방 되는 경우와 집행 유예 판결이 내려지는 경우 모두 보안 처분에 해당하는 보호 관찰이 부과될 수 있다.

③ 보안 처분에 해당하는 사회 봉사 명령은 범죄자에 대한 처벌 효과를 거두면서도 구금에 필요한 예산을 절감할 수 있다.

④ 형법 제45조에 따르면 벌금은 5만원 이상으로 하며, 감경하는 경우에는 5만원 미만으로 할 수 있다.

12. ②

출제 POINT 선거 게임

SOLUTION t대 지역구 의원 선거에서 선거구 수는 100개로 각 선거구별로 1명을 선출하는 소선거구제를 채택하고 있으며, 비례 대표 의원의 경우 병립형 비례 대표제를 채택하고 있다. 이와 달리 t+1대 지역구 의원 선거에서 선거구 수는 50개로 각 선거구별로 2명을 선출하는 중·대선거구제를 채택하고 있으며, 비례 대표 의원의 경우 연동형 비례 대표제를 채택하고 있다. t+2대 갑국은 결선 투표제를 채택하고 있다. 제시된 자료를 바탕으로 갑국의 t~t+2대 지역구 의석수, 비례 대표 의석수, 총의석수를 정리하면 다음과 같다.

(단위 : 석)

구분		A당	B당	C당	D당
t대	지역구	47	28	17	8
	비례 대표	47	26	20	7
	총의석수	94	54	37	15
t+1대	지역구	36	27	20	17
	비례 대표	58	25	20	0
	총의석수	94	52	40	17
t+2대	총의석수	102	60	28	10

② t대에 비해 t+1대에 B당과 C당의 비례 대표 의석수 합은 46석에서 45석으로 감소하였다.

오답해끼기 ① t대 A당의 의회 의석률은 $47 \div (94/200) \times 100\%$ 로, t+1대 A당의 의회 의석률인 약 $46.3 \div (94/203) \times 100\%$ 와 동일하지 않다.

③ 갑국은 t대 지역구 의원 선거에서 소선거구제를, t+1대 지역구 의원 선거에서 중·대선거구제를 채택하고 있다. 지역구 의원 선거에서 동일 선거구 내 당선자 간 표의 등가성 문제가 나타날 수 있는 선거구는 중·대선거구제이다.

④ t+2대의 지역구 의원 선거에서 1차 투표의 최다 득표자가 2차 투표에서 낙선될 가능성을 배제할 수 없다.

⑤ t+1대와 달리 t+2대에 지역구 의원 선거의 대표 결정 방식은 절대 다수 대표제이다.

13. ①

출제 POINT 가족 관계 이해

SOLUTION ① 갑의 사망에 따른 상속인은 정, A, B, C이고 갑의 사망 후 B의 사망에 따른 상속인은 을이다. B의 사망 후, 을의 사망에 따른 상속인은 병, A, D, E이므로 갑의 사망에 따른 상속인의 수와 을의 사망에 따른 상속인의 수는 4명으로 같다. 갑은 B보다 먼저 사망하였고 을은 B가 사망한 이후 사망하였으므로 B는 갑의 사망에 따른 상속인은 맞지만, 을의 사망에 따른 상속인은 아니다.

오답해끼기 ② 법원의 판결을 통해 혼인 관계를 해소시키는 것은 재판상 이혼에 해당한다. 갑과 을은 속려 기간을 거쳐 협의상 이혼하였고, 병과 정은 혼인의 실질적 요건만을 갖춘 사실혼 상태였으므로 이혼이 아니라 합의 하에 사실혼 관계를 해소하였다.

③ 갑이 C를 입양할 때 C는 19세이므로 성년자이다. 성년자 입양은 친양자가 아닌 양자 입양만 가능하므로 C의 입양은 일반 입양이며, 이로 인해 C는 갑의 친생자와 같은 지위를 가지게 된다. 그러나 친권은 미성년 자녀에 대해 갖는 부모의 권리이므로 갑은 성년자 C에 대한 친권을 가지지 않는다.

④ 갑의 사망 시 A, C, D, E는 모두 형제 관계로서 B의 친족이다.

⑤ 친양자 입양 시에는 입양하려는 자가 가정 법원에 친양자 입양을 청구하여 인용 결정을 받아야 한다. 따라서 D의 친부 모인 무가 아니라 D를 친양자로 입양하려는 을과 병이 친양자 입양 심판을 청구하여 인용 결정을 받아야 한다.

14. ③

출제 POINT 형사 절차 이해

SOLUTION ③ 유죄 판결이 확정된 경우에는 형사 보상을 청구할 수 없다.

오답해끼기 ① 검사는 수사 결과 갑의 혐의가 인정되더라도 기소 유예 등의 불기소 처분을 할 수 있다.

② 을은 검사가 청구하고 법원이 발부한 영장에 의해 구속된 상태로 수사를 받았다.

④ 1심 법원은 갑에게 집행 유예를 선고하였다. 집행 유예의 선고를 받은 후 그 선고의 실효 또는 취소권이 없이 유예 기간이 경과되면 형의 선고는 효력을 잃는다.

⑤ 병은 형사 재판 중에 배상 명령을 신청할 수 있다. 1심 법원의 판결 확정 시 신청할 수 있는 것이 아니다.

15. ③

출제 POINT 죄형 법정주의의 세부 원칙 이해

SOLUTION A는 명확성의 원칙, B는 유추 해석 금지의 원칙이다.

③ 유추 해석 금지의 원칙은 행위자에게 유리할 경우 일부 예외가 인정될 수 있다.

오답해끼기 ① 관습법으로는 범죄와 형벌을 정할 수 없다는 원칙은 관습 형법 금지의 원칙이다.

② 적용할 형법 규정이 없는 경우 법관의 자의적인 판단으로 유사한 규정을 적용하여 처벌할 수 없다는 원칙은 유추 해석 금지의 원칙이다.

④ 유추 해석 금지의 원칙은 법관이 법률을 해석·적용하는 과정에서 요구되는 원칙이다.

⑤ 죄형 법정주의는 의회에서 제정한 입법 절차에 따라 제정된 형식적 의미의 형법, 실질적 의미의 형법 모두에 적용된다.

16. ①

출제 POINT 헌법 재판소의 권한 이해

SOLUTION A는 권리 구제형 헌법 소원 심판, B는 위헌 법률 심판, C는 위헌 심사형 헌법 소원 심판이다.

정답 및 해설

① 권리 구제형 헌법 소원 심판에 대한 헌법 재판소의 결정에 불복한 청구인은 대법원에 제청할 수 없다.

오답해설 ② 대법원 외의 법원이 위헌 법률 심판을 제청하는 경우 대법원을 거쳐야 한다.

③ 읍은 법원이 위헌 법률 심판 제청 신청 기각 결정을 내린 때부터 해당 법률 조항에 대해 위헌 심사형 헌법 소원 심판을 청구할 수 있다.

④ 헌법 재판소는 같이 청구한 권리 구제형 헌법 소원 심판에서 급한 구역으로 지정할 의무를 위반한 경우 과태료를 부과하도록 규정한 □□법 조항을 심판 대상으로 하였다. 제시문에는 같이 행정 처분을 받았다는 내용도 없고, 행정 처분을 심판 대상으로 한 것도 아니다.

⑤ 헌법 재판소는 읍이 청구한 위헌 심사형 헌법 소원 심판에서 심판 대상 조항이 입법 목적 달성에 필요한 범위를 넘는 과도한 제한이 아니라고 결정하였다. 즉, 과잉 금지의 원칙에 위배되지 않는다고 결정하였다.

17. ②

출제 POINT 국제 관계를 바라보는 관점 이해

SOLUTION A는 자유주의적 관점, B는 현실주의적 관점이다.

② 현실주의적 관점은 자국의 안보를 위한 군사력 증강이 타국의 군사력 증강을 자극함으로써 역설적으로 자국의 안보를 위협하는 상황을 초래한다는 비판을 받는다.

오답해설 ① 국가 간 갈등의 권위적 해결이 어렵다고 보는 것은 현실주의적 관점이다. 현실주의적 관점은 국제 사회를 무정부 상태로 간주하여 국가 간 갈등의 권위적 해결이 어렵다고 본다.

③ 자유주의적 관점과 현실주의적 관점은 모두 국제 관계의 기본 단위는 독립된 주권을 가진 국가라고 본다.

④ 국제 사회의 분쟁 해결을 위해 외교적 협상보다 군사적 수단을 중요시하는 것은 현실주의적 관점이다.

⑤ 공동으로 침략국을 응징함으로써 세계 평화를 실현할 수 있다고 보는 것은 자유주의적 관점이다.

18. ③

출제 POINT 국제 연합의 주요 기관 이해

SOLUTION A는 총회, B는 안전 보장 이사회, C는 국제 사법 재판소이다.

③ 국제 연합의 회원국뿐만 아니라 비회원국도 국제 사법 재판소에 재판을 청구할 수 있다.

오답해설 ① 총회의 중요 안건은 출석 투표국 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.

② 국제 연합의 모든 회원국이 참여하고, 의결 내용이 권고적 효력을 갖는 국제 연합의 주요 기관은 총회이다.

④ 국제 관습법은 성문화되지 않아도 국제 사법 재판소의 재판 규범이 될 수 있다.

⑤ 총회와 안전 보장 이사회는 모두 국제 사법 재판소의 재판관 선출권을 가진다.

19. ①

출제 POINT 특수 불법 행위 이해

SOLUTION ① B가 갑을 상대로 청구한 손해 배상 소송에서 갑이 동물의 종류와 성질에 따라 보관에 필요한 상당한 주의를 다하였음이 인정되었으므로 갑은 B에 대해 동물 점유자로서 특수 불법 행위 책임을 지지 않는다.

오답해설 ② 갑이 을, A를 상대로 청구한 손해 배상 소송에서 A에게 책임 능력이 없다는 점과 을이 감독상 주의 의무를 다하지 않았다는 점이 증명되었으므로 을은 갑에 대하여 A의 법정 감독 의무자로서 특수 불법 행위 책임을 진다.

③ 병은 정에게 에스컬레이터 수리를 약속하였으나 정이 수리 요청에도 수리를 미루었으므로 병은 정에게 에스컬레이터 수리 의무의 위반에 따른 채무 불이행 책임을 진다.

④ 정이 에스컬레이터로 인한 손해 방지에 필요한 주의를 다하였더라면 무에 대하여 공작물 점유자로서 특수 불법 행위 책임을 지지 않는다.

⑤ 갑에 대하여 무의 일반 불법 행위 책임이 인정된다고 하더라도 무의 사용자로서 정이 특수 불법 행위 책임이 면제되는 것은 아니다.

20. ⑤

출제 POINT 근로자의 권리 구제 절차 이해

SOLUTION ⑤ 병에 대한 해고가 부당 해고에 해당하지 여부에 대하여 중앙 노동 위원회는 부당 해고라고 판단했으나, □□ 행정 법원은 부당 해고가 아니라고 판단하였다. 또한 부당 노동 행위에 해당하는지 여부에 대하여 △△ 지방 노동 위원회와 중앙 노동 위원회는 모두 부당 노동 행위가 아니라고 판단하였다.

오답해설 ① 노동 위원회의 구제 절차와 별도로 갑은 을을 상대로 해고의 효력을 다투는 민사 소송을 제기할 수 있다. ② 갑은 부당 해고를 당하였으므로, 노동조합이 신청인이 될 수는 없다.

③ 병은 △△ 지방 노동 위원회의 결정에 불복하여 10일 이내로 중앙 노동 위원회에 재심을 신청할 수 있다.

④ 갑과 병에 대한 해고가 부당 해고에 해당하는지 여부에 대하여 △△ 지방 노동 위원회는 모두 부당 해고가 아니라고 판단하였다.